

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 88 del 16/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 37 del 16/02/2023

OGGETTO:

PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società TAVANO Giuseppe s.r.l. con sede a Borgia (CZ) in via dirupi, n. 5.

“Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico”.

Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C82E22000370004 CIG: 944701750C

CAP. 701 - COD. 1404103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società “Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.”, con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico”, della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione n. 47 del 28.05.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del “Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace” - Contratto rendimento energetico;
- con propria determinazione a contrarre n° 478 del 13/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio dell' “Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)”. Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 01 plico contenente la relativa offerta di gara;

-con determinazione n° 556 del 22/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 562 del 25/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 895 in data 16/02/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Tavano Giuseppe srl;

Considerato, inoltre, che da un attento esame della "Verifica del nulla osta antimafia", richiesta in data 28/11/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *"espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite"*.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi alla Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale dello 0,500 % pari ad un importo annuo netto di € 54.227,50 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge, pertanto, il valore complessivo della concessione è pari ad € 835.913,00 (€ 55.727,50 x anni 15) oltre ad IVA al 22 %;
2. di stabilire che la determinazione n° 562 del 25/11/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data n° 895 in data 16/02/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *"espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite"*;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

5. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per il servizio in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
8. di dare atto che la spesa per il servizio di che trattasi sarà garantita con fondi propri del bilancio comunale;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 701 – Cap. 1404103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

